

U IME CRNE GORE

K.br. 29/18

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični po sudiji Vesni Moštrokol, kao predsjedniku vijeća, uz učešće namještenika Anke Raković, kao zapisničara, u predmetu protiv optuženog H.I. iz U., koga brani H. G., advokat iz Podgorice, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tač.3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnici Višeg državnog tužioca u Podgorici Kt.br. 2/18 od 16.03.2018. godine, koju je na ročištu povodom odlučivanja o sporazumu o priznanju krivice zastupala Tanja Čolan Deretić Državni tužilac u VDT-a u Podgorici, nakon donešenog rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 26.06.2018. godine, donio je

P R E S U D U

Optuženi:

H.I., JMB ..., od oca Lj. i majke N., rođene I., rođen .... godine u U., gdje je i nastanjen U. – Z. b.b, državljanin Crne Gore, oženjen, otac troje maloljetne djece, završio osnovnu školu, po zanimanju taksista, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, osudjivan presudama Osnovnog suda Ulcinj K.br. 173/03 od 16.03.2006. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 37 st. 2 u vezi st.1 KZ RCG, na dva mjeseca zatvora uslovno na jednu godinu i K.br. 406/07 od 16.10.2009. godine zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399 i protivprano lišenje slobode iz čl. 162 st.1 KZ CG, na osam mjeseci zatvora uslovno na dvije godine; presudom Višeg suda u Podgorici K.br.128/12 od 09.12.2013. godine, zbog krivičnog zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.2 u vezi st.1 KZ-a na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, presudama Osnovnog suda u Ulcinj K.br.90/11 od 11.08.2011. godine zbog krivičnog djela neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl.407. st.1 KZ-a na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana uslovno na jednu godinu, K.br. 205/10 od 31.05.2011.godine zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st.1 u vezi čl.339 st.1 KZ-a na tri mjeseca zatvora i K.br.84/16 od 09.01.2017. godine

zbog krivičnog djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz čl. 375 st.1 KZ-a na rad u javnom interesu u trajanju od 150 sati na tri mjeseca, u pritvoru od .... godine od 20,00 časova

## KRIV JE

Zato što je:

Dana .... godine, oko 18,50 časova u U., na B. T., sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog P.E. i pri tome sa umišljajem doveo u opasnost život još nekog lica, oštećenog P.J., svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, na način što je, dok su oštećeni P. bili u vozilu „VW T.“ reg. oznaka ..., kojim je upravljao oštećeni P.E., dok se oštećeni P.J. nalazio na mjestu suvozača, ispalio jedan hitac iz pištolja „Crvena Zastava TT“, kalibra 7,62 mm, serijskog broja 160507 u pravcu oštećenog P.E. i pri tom projektilom pogodio u prednje lijevo staklo vozila, koje staklo je pored sjedišta vozača, nakon čega je ispaljeni projektil nastavio kretanje kroz unutrašnjost vozila i pogodio vjetrobransko staklo na oko 50 cm od lijeve ivice i oko 15 cm od donje ivice stakla, koji projektil se potom zario u gumenu zaptivku između stakla i metalnog dijela karoserije sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, na koji način je optuženi doveo u opasnost život oštećenog P.J., koji je bio u neposrednoj blizini, na mjestu suvozača u vozilu, a potom pokušao u pravcu oštećenog P.E. da ispali još jedan hitac, u čemu je spriječen od strane majke oštećenih P. H., koja je djelovala na njegovu ruku, podižući mu istu, usljed čega je jedan projektil ispalio u vazduh, a koje projekte je ispalio iz oružja koje je neovlašćeno držao i nosio, kao i municiju, i to pištolja „Crvena Zastava TT“, kalibra 7,62 mm, serijskog broja 160507 i municiju tri metka kalibra 7,62 mm, koji je suprotno odredbama čl. 5 i čl. 33 st. 1 Zakona o oružju neovlašćeno držao i nosio na javnom mjestu, bez izdate odgovarajuće isprave o oružju, iako je bio svjestan da postupa neovlašćeno i protivpravno, pa je to i htio

- čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 4 st. 2, 5, 13, 15, 32, 36 i 42, a u odnosu na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i primjenom odredbi čl. 45 i 46, te primjenom odredbi čl. 48 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, prethodno u t v r d j u j e:

-za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,

-za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 48 st. 2 tač. 2 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi čl. 226, 229, 303 i 374 Zakonika o krivičnom postupku.

## O S U D U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 7 (sedam) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od .... godine od 20,00 časova, pa nadalje.

Na osnovu čl. 75. Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom se i z r i č e

### MJERA BEZBJEDNOSTI

### ODUZIMANJE PREDMETA

ODUZIMA SE pištolj „Crvena Zastava TT“, kalibra 7,62 mm, serijskog broja 160507 i tri metka kalibra 7,62 mm.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka uplati novčano iznos od 388,21 € (tristaosmdesetosam eura i dvadesetjedan cent), a na ime paušala iznos od 100,00 (sto) eura, na račun Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, broj 832-1187-31, koji se vodi kod Societe Generale Group AD Podgorica, sve u roku od 15 dana popravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Višeg Državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 2/18 od 16.03.2018. godine, optuženom H.I. u stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG)

Dana 25.06.2018. godine, zastupnik optužbe je dostavio sudu sporazum o priznanju krivice, zapisnik o pregovaranju i zapisnik o priznanju krivice optuženog.

Na ročištu za razmatranje sporazuma, održanom dana 26.06.2018. godine, zastupnik optužbe je izjavio da su branilac i optuženi predložili da se zaključi sporazum o priznanju krivice, što je od strane VDT-a prihvaćeno, nakon čega se pristupilo pregovaranju, o čemu je sačinjen zapisnik o pregovaranju, zapisnik o saslušanju optuženog i njegovo priznanje krivice, kao i sporazum o priznanju krivice, a što je dostavljeno sudu, iz čije sadržine proizilazi da su zastupnik optužbe i optuženi saglasni da Viši sud u Podgorici optuženog H.I., za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, stavljenog mu na teret optužnicom VDT u Podgorici Kt.br. 2/18 od 16.03.2018. godine, izrekne i to za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, te da mu se izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 7 mjeseci, u koju kaznu će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od .... godine od 20,00 časova, pa nadalje, i da optuženi, na ime troškova krivičnog postupka koji iznose 388,21 € i paušala koji iznosi 100,00 eura, VDT-u Podgorici uplati navedene iznose u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Optuženi i njegov branilac su izjavili da pomenuti sporazum jeste njihov sporazum i da od istog nijesu odustali.

Iz sadržine dokaza koji se nalaze u spisima predmeta i koji su predloženi optužnicom: iskaza svjedoka – oštećenih P.E. i P.J., iskaza svjedoka P. H., P. Š., A. D., H. R., zapisnika o uvidjaju Uprave policije OB Ulcinj Ku.br. 5/18 od .... godine, dvije potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije OB Ulcinj Ku.br.5/18 od .... godine, izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta Uprave policije OB Ulcinj Ku.br.5/18, zapisnika o pretresanju pokretnih stvari Uprave policije OB Ulcinj Ku.br.5/18 od 12.01.2018. godine, službene zabilješke Uprave policije OB Ulcinj Ku.br. 5/18 od 09.01.2018. godine i 12.01.2018. godine, izvještaja o balističkom vještačenju broj 390-1/18 od 05.02.2018. godine, izvještaja o vještačenju barutnih čestica broj 392/18 od 15.02.2018. godine, izvještaja o vještačenju prisustva GSR čestica broj 391/18 od 12.02.2018. godine, izvještaja o balističkoj analizi broj 733-1/18 od 22.02.2018. godine, izvještaja o trasološkom vještačenju broj 591/18 od 20.02.2018. godine, dvije potvrde o vraćanju predmeta Uprave policije OB Ulcinj Ku.br.5/18 od 19.02.2018. godine, službene zabilješke o tehničkom pregledu i uzorkovanju tragova za putničko motorno vozilo broj 244-18-2-593/2 od 16.02.2018. godine, skice lica mjesta, fotoelaborata Uprave policije OB Ulcinj od .... godine i fotodokumentacije Forenzičkog centra broj 244-18-2-593/2 od 16.02.2018. godine i izvoda iz kaznene evidencije Mlnistarstva pravde broj 05/2-72-4283/18 od 12.04.2018. godine, sud zaključuje da je državni tužilac pružio dovoljno dokaza o krivici optuženog H.I., kojim dokazima je potvrđeno njegovo priznanje, te da je optuženi izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na način, u vrijeme i na mjestu kako je to opisano izrekom ove presude, a nakon što je u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o visini kazne za optuženog iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa kaznom prihvatljiv. Naime, i pored otežavajućih okolnosti koje stoje na strani optuženog, a koje se ogledaju u tome da je ranije više puta osudjivan, između ostalog i za krivična djela protiv života i tijela i sa elementima nasilja, kako to proizilazi iz izvoda iz kaznene evidencije, sud smatra da je poseban značaj trebalo dati olakšavajućim okolnostima koje stoje na strani optuženog, a to su potpuno

i jasno priznanje optuženog, koje je doprinijelo bržem i efikasnijem okončanju krivičnog postupka i koji je prihvatio svoju krivicu i izrazio žaljenje i kajanje, njegove lične prilike koje se ogledaju u tome da se radi o porodičnom čovjeku koji je oženjen i otac troje maloljene djece, koje je po zakonu dužan da izdržava, da je lošeg imovnog stanja i nezaposlen, da je nakon izvršenja krivičnog djela sa oštećenima uspostavljen korektan odnos, što je bio i razlog da se oštećeni ne pridružuju krivičnom gonjenju i ne postavljaju imovinsko- pravni zahtjev, da kritičnom prilikom ni jedan od oštećenih nije zadobio tjelesne povrede, te da je djelo ostalo u pokušaju u kojem slučaju zakon predviđa da se učinilac može blaže kazniti, a koje okolnosti sud smatra naročito olakšavajućim da bi se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 3 u vezi čl. 20 KZ CG izrekla kazna zatvora ispod zakonskog minimuma, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore kazna zatvora u granicama propisanim zakonom, posebno imajući u vidu svrhu instituta sporazuma o priznanju krivice koji je optuženi zaključio, pa je po ocjeni suda jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 7 (sedam) mjeseci, srazmjerna stepenu krivice optuženog i težini počinjenih krivičnih djela, i predstavlja onu mjeru koja je neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja iz čl. 32 KZ CG, u odnosu na opštu svrhu izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st.2 KZ-a CG, odnosno da će sa istom uticati na optuženo, ali i na druge, da ubuduće ne vrše krivična djela.

U izrečenu kaznu zatvora, optuženom će se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od .... godine od 20,00 časova pa nadalje, shodno odredbi člana 51 KZ-a CG.

Shodno članu 75 KZCG sud je od optuženog oduzeo pištolj „Crvena Zastava TT“, kalibra 7,62 mm, serijskog broja 160507 i tri metka kalibra 7,62 mm, jer se radi o predmetima koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnih djela, na koji način se otklanjaju uslovi koji su od uticaja da optuženi ubuduće vrši krivična djela, a sve u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija i svrhe same mjere bezbjednosti propisane članom 66 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je optuženi oglašen krivim, sud ga shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezuje i na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 388,21 € i paušala iznos od 100,00 eura, koje je dužan uplatiti na račun Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, na broj žiro računa 832-1187-31, koji se vodi kod Societe Generale Group AD Podgorica, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, a sve u skladu sa sporazumom o priznanju krivice koji je zaključen između stranaka.

Sa izloženog, a shodno odredbi čl. 303 st.1 i 2 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana, 26.06.2018. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Za tačnost otpravka ovjerava

Anka Raković

---